

ROHANI BINTI MAT ALI

LWN.

MAT JUSOH BIN DAUD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 18 Ogos 2020 bersamaan 28 Zulhijjah 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0153-2018]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Pn. Norhafizah Binti Norulalzahar daripada
Tetuan Sa'adiah, Khoo, Lo & Co.**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Mohd Redzuan Bin Ramli daripada
Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 10/12/2018. Pihak Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10300-017-0292-2015 yang diberikan pada 28/11/2018 terhadap Terma 5 (a) dan (c) penghakiman harta sepencarian tersebut. Manakala Pihak Responden melalui Notis Rayuan Balas yang difailkan pada 6/2/2020 merayu terhadap Terma 2 (c) dan Terma 3 penghakiman harta sepencarian tersebut.

[2] Pada pendengaran hari ini 18/8/2020, Pihak Perayu telah menyatakan bahawa kedua-dua pihak telah mempunyai persetujuan di luar Mahkamah dan Pihak Perayu memohon secara lisan untuk menarik balik rayuan Perayu. Pihak Responden juga menyatakan secara lisan bahawa Pihak Responden juga menarik balik rayuan balas Responden. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

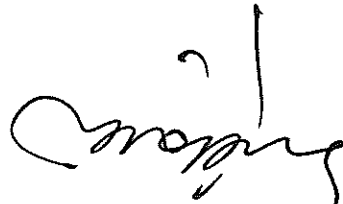
[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menarik balik rayuan dan rayuan balas masing-masing dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh kedua-dua pihak. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu dan Pihak Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan lisan oleh Pihak Perayu dan Pihak Responden, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

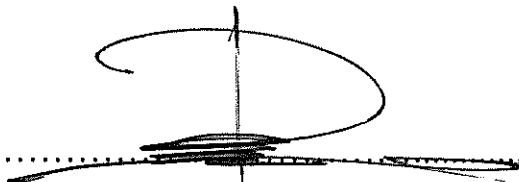
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)**
No. : 10000-017-0153-2018 berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen
Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu dan Rayuan Balas Responden adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



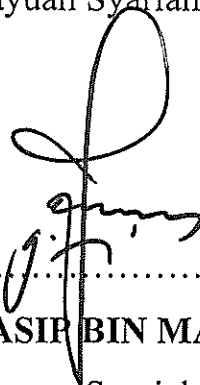
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIR BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

11

12

13